

1501622-97.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/09/2022

... a autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, "caput" da lei específica), até porque o réu estava em conhecido ponto de trafico; portava quantidade de entorpecentes embalada em porções individuais, bem como possuía dinheiro, circunstâncias estas compatíveis com a mercancia ilícita.

PASSO A DOSAR A PENA.

Na primeira fase, atendendo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba 2ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501622-97.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501622-97.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEX DO NASCIMENTO LUNES

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

ALEX DO NASCIMENTO LUNES foi denunciado como incurso no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06, porque no dia 11 de julho de 2022, por volta das 13h00, na Estrada Municipal, nº 1, Viela 01, Carapicuíba, trazia consigo e vendia para entrega a consumo de terceiros, 102 (cento e duas) porções de cocaína e 165 (oitenta e cinco) porções de crack, substâncias que causam dependência física ou psíquica, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 18 de julho de 2022 (fls. 78). O réu foi citado e ofertou resposta à acusação em audiência.

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas e, ao final o acusado foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público postulou pela procedência do pedido condenatório. Por sua vez, a defesa pugnou pela absolvição do réu e fez pedidos subsidiários.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade do delito está inserta no laudo definitivo de fls. 92/94.

No que tange à autoria, esta restou comprovada.

Perante a autoridade policial o acusado manteve-se em silêncio. Em juízo, negou os fatos, alegando que apenas estava passando pela via pública, quando foi abordado pelos policiais e o traficante fugiu.

A versão restou isolada.

Com efeito, os policiais civis Marcos e Ricardo, afirmaram que no dia estavam em apuração a denúncia apócrifa de tráfico de drogas - cujo local é conhecido como ponto de venda ilícita, quando de longe avistaram um indivíduo com as características anotadas em atitude suspeita e visualizaram os "compradores" chegando no réu. Ele recebia do "cliente" e entregava a "droga" de uma mochila que estava com ele para o cliente; que resolveram proceder a abordagem do acusado. Com ele foi encontrado na mochila 102 invólucros plásticos contendo substância esbranquiçada em pó semelhante a "cocaína", 165 invólucros plásticos contendo substância amarelada em pedra, semelhante a "crack", a quantia de R\$ 25,00 (vinte e cinco reais), em notas miúdas. Indagado, confessou que realmente estava traficando drogas naquele local. Por fim, disseram que o conheciam de abordagens policiais anteriores.

Registre-se que não se pode simplesmente presumir a inidoneidade dos depoimentos dos policiais militares pela mera condição funcional, pois são agentes públicos e gozam da presunção relativa de legitimidade de seus atos. Ademais, não há nenhum dado nos autos que infirme a palavra dos policiais. Inverossímil que os milicianos tinham o intuito de acusar pessoa que sequer conheciam. Por sua vez, os depoimentos das testemunhas de acusação revelam-se coerentes e harmônicos com o conjunto probatório, e está em consonância à confissão.

In casu, as provas coligidas evidenciam a autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, "caput" da lei específica), até porque o réu estava em conhecido ponto de tráfico; portava quantidade de entorpecentes embalada em porções individuais, bem como possuía dinheiro, circunstâncias estas compatíveis com a mercancia ilícita.

PASSO A DOSAR A PENA.

Na primeira fase, atendendo aos ditames do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.346/06, observo que inexistem circunstâncias concretas, além das já consideradas pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário da norma penal incriminadora, que sejam aptas a ensejar a majoração da reprimenda nesta primeira fase, razão pela qual a fixo no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, ante a reincidência específica do acusado (fls. 95/97), aumento a pena para 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Na terceira fase, inaplicável a diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, tendo em vista que o acusado é reincidente.

Ausentes outras causas modificadoras, torno-a definitiva.

Fixo, para ambos, o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, bem como por ser o único compatível com o crime de tráfico de drogas de tais proporções, delito este responsável pelo recrudesimento da violência e da intranquilidade social posto que responsável indiretamente pela prática de inúmeros outros delitos patrimoniais perpetrados por usuários que não possuem dinheiro para sustentar o vício, além da já conhecida desagregação da instituição familiar.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO E CONDENO ALEX DO NASCIMENTO LUNES, filho de LUZINETE DO NASCIMENTO, como incurso no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06 à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado e 600 (seiscentos) dias-multa, em seu valor mínimo unitário.

O réu respondeu ao processo preso e assim deve permanecer, mesmo porque foi condenado a cumprir pena no regime fechado, ficando, assim, vedado o apelo em liberdade.

Deixo de aplicar a regra contida na Lei nº 12.736, de 30 de novembro de 2012, que deu novas regras ao instituto da detração penal, por ausência do lapso temporal, bem como por ser a mesma, em meu entender, inconstitucional, em razão da violação do princípio da individualização da pena, do princípio do juiz natural e do

princípio da isonomia.

Decreto o perdimento do valor apreendido em favor da União.

Condene o réu ao pagamento de custas, observado o artigo 12 da Lei 1060/50.

P.R.I.

Carapicuíba, 22 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA